主題精選：農業權 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 農業權
發布日期: 2025-02-13
內文
因應國土計畫法，最近有「農業權」之報導。農業權，指農地之發展權移轉，亦即農地之容積
移轉。詳言之，農地只能作農業使用，無法興建房屋，為平衡農地與建地之利益，農地之發展
權（即容積）得移出至建地使用。藉著容積市場買賣移轉，而使農地獲得補償。
• (一) 農地容積移轉之優點
1. 保護優良農地，避免農地流失。
2. 平衡農地與建地之利益，使農民獲得補償。
3. 藉由市場機制，保護農地，減輕政府之財政負擔。
• (二) 農地容積移轉之缺點
1. 農地數量龐大，所釋出之容積，市場恐無法吸納。
2. 建地之既有容積，再加上農地釋出之容積，將造成都市公共設施無法負荷。
3. 農地所釋出之容積過多，供強需弱，容積價格偏低，農民無法獲得充分補償。
基上，農地容積移轉之可行性仍待商榷。然，農地具有外部利益，除生產糧食外，尚可涵養水
源、調節氣候、保護生態、減緩暖化等效益。為使外部利益內部化，政府應對農地予以補貼，
以符公平原則。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下